

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5080298-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: EDINALVA SILVA NASCIMENTO

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO POSTERIOR DE SENTENÇA DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA ANÁLISE MERITÓRIA EM DECISÃO FINAL QUE IMPÕE A PERDA DE OBJETO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.

5080298-79.2024.4.02.5101

510014762745 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5080298-79.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: EDINALVA SILVA NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência/agravo interposto(a) pela parte ré, com intuito de reformar decisão do Juízo a quo que deferiu tutela antecipada para fornecer à parte autora a medicação RITUXIMABE.

Passo a decidir.

VOTO

Conforme se infere da consulta realizada no sistema processual e-proc, já foi proferida, recentemente, sentença de mérito, após a instrução probatória adequada, esgotando toda a análise do mérito que cabia no caso concreto.

Verifica-se, então, com toda razão, que ocorreu a **perda superveniente do objeto** deste, eis que eventual acolhimento de recurso interposto contra a decisão interlocutória, não teria o poder de modificar o julgado final da lide, já que o presente recurso impõe apenas a análise perfunctória da lide, não podendo se sobrepor ao título judicial prolatado após toda a fase de conhecimento e esgotada a instrução probatória.

No mesmo sentido, vale citar os seguintes entendimentos do E. Superior Tribunal de Justiça:

*PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OU CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA - PERDA DE OBJETO. 1. Sentenciado o feito, **perde o objeto**, restando prejudicado o recurso especial interposto de acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que indeferiu ou concedeu antecipação de tutela. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 1065478/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 06/10/2008).*

*PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JULGAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. **PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.** 1. Sentenciado o feito principal, resta prejudicado o recurso especial tendente a promover a reforma de decisão interlocutória que acolheu pedido de antecipação de*

tutela. Hipótese em que o eventual provimento do apelo não teria o condão de infirmar o julgado **superveniente**. 2. Configurada a **perda de objeto** do recurso especial, torna-se inviável o prosseguimento da medida cautelar ajuizada com o propósito de agregar-lhe efeito suspensivo, devendo o processo ser extinto, por falta de interesse processual, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. 3. Agravo regimental provido. (AgRg na MC 9.839/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3.8.2006, DJ 18.8.2006 p. 357).

Isto posto, voto no sentido de **NÃO CONHECER** do recurso, pela perda superveniente do objeto. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

5080298-79.2024.4.02.5101

510014762744 .V2